

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.201

Sábado 10 de Noviembre de 2018

Página 1 de 2

Normas Generales

CVE 1491939

MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

MODIFICA ORDENANZA DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO

Núm. 14.529.- Pedro Aguirre Cerda, 5 de noviembre de 2018.

Vistos:

Estos Antecedentes. El DFL N°34-18.992, publicado en el Diario Oficial del 2 de julio de 1991; lo dispuesto en el DFL N° 458 (V. y U.) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el DS N° 47 (V. y U.) de 1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; correos electrónicos del arquitecto señor Sebastián Hernández Meza, de fechas 29 de octubre y 5 de noviembre de 2018, Asesor Urbanista (S); y las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

- El Acuerdo del Concejo N° 71, de fecha 26 de junio de 2018, que aprobó por unanimidad el inicio del proceso de aprobación de la enmienda al Plan Regulador Comunal de Santiago, vigente para la Comuna de Pedro Aguirre Cerda.
- El decreto alcaldicio N° 8.961 de fecha 27 de junio de 2018, que promulgó el Acuerdo N° 71, de fecha 26 de junio de 2018, donde se da inicio a la aprobación de la enmienda al Plan Regulador Comunal de Santiago, vigente para la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
- Las cartas certificadas informativas dirigidas a las juntas de vecinos, dando cuenta del proyecto de enmienda.
- Las publicaciones en el diario La Cuarta de fecha 3 y 10 de agosto del 2018, anunciando la convocatoria a las audiencias públicas informativas y consultivas del proyecto, con fechas 13 de agosto del 2018 y 12 de septiembre del 2018, ambas a las 19:45 horas; la exposición al público del proyecto y su período de exposición desde el 9 de agosto al 9 de septiembre del 2018, y la recepción de observaciones de la comunidad, desde 13 de septiembre al 1 de octubre del 2018.
- El correo electrónico de fecha 3 de septiembre de 2018, del Secretario Municipal, que informa que las elecciones complementarias para constituir el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se realizarán recién el día 8 de septiembre de 2018, por lo que se justifica en esa ausencia de consejo, el prescindir de su opinión en este procedimiento reglado.
- La primera audiencia pública informativa sostenida con la comunidad, con fecha 13 de agosto del 2018 y su acta.
- El inicio de la exposición pública del proyecto durante 30 días, con fecha 9 de agosto al 9 de septiembre del 2018, en la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda.
- La segunda audiencia pública consultiva, del proyecto, sostenida con la comunidad con fecha 12 de septiembre del 2018 y su acta.
- El certificado de fecha 5 de octubre del 2018, del Secretario Municipal, que certifica que la comuna no contaba a esa fecha con un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil constituido y que su instalación se produciría el día 18 de octubre de 2018, lo que así ocurrió.
- La recepción de una observación al proyecto de enmienda.
- Acuerdo de Concejo N° 124, del 9 de octubre del 2018, que aprueba en forma unánime la proposición de respuesta a la observación recibida por la enmienda.
- El oficio remitido de la respuesta por parte del Alcalde al ciudadano que la formuló.

- El acuerdo de Concejo Municipal N° 125, de fecha 9 de octubre del 2018, que aprueba en forma unánime la Enmienda al plan Regulador Comunal de Santiago, vigente para la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
- Que la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Santiago, vigente para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, establece en su artículo 25, un cuadro de "Estándares de estacionamiento vehicular" y establece que para el caso de la Vivienda en edificio colectivo y/o acogida a la Ley de Propiedad Horizontal, 1 cada 5 viviendas o 1 cada 300 m2 de superficie útil, para el estándar 1, que corresponde a la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
- Que es necesario ajustar y actualizar las exigencias de estacionamiento para un desarrollo armónico del sector y la comuna.

Decreto:

1.- Modifícase la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Santiago vigente para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el siguiente tenor:

Artículo 1º: Modifícase el Plan Regulador Comunal de Santiago vigente para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, conformado por la Ordenanza Local de Edificación, Memoria Explicativa y planos P.R.S 01 y P.R.S 02, aprobado por resolución N° 26, de la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo del 7 de diciembre de 1989, publicado en el Diario Oficial el 27 de enero de 1990, en el sentido de modificar artículo 25, de la Ordenanza, referido a norma de Estacionamiento, ello de conformidad a lo señalado en la Memoria Explicativa, todos documentos que forman un solo cuerpo normativo y que por el presente acto se aprueban.

Artículo 2º: Artículo 25, sustitúyase del cuadro "Estándares de Estacionamiento Vehicular" según Uso de Suelo, la línea:

Vivienda (4) En edificios colectivos y/o acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal	1 C/5 viviendas o 1 C/300 m2. de superficie útil (2)	1 C/7 viviendas o 1 C/450 m2. de superficie útil (2)	No se exige
---	--	--	-------------

y reemplácese para el caso estándar I, por lo siguiente:

Estándar	I	II	III
Vivienda En edificios colectivos y/o acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal	1 cada vivienda	1 C/7 viviendas o 1 C/450 m2 de superficie útil (2)	No se exige

- 2.- Publíquese el presente acto administrativo y la Ordenanza modificada en el Diario Oficial de la República por una vez.
- 3.- La Ordenanza y los Planos según corresponda, se archivarán en el Municipio y estarán disponibles para la consulta de la comunidad en la Oficina de Partes y serán remitidas también al Conservador de Bienes Raíces de San Miguel. Copia oficial de estos antecedentes deberá ser remitida por la Dirección de Obras de la Municipalidad y la Asesoría Urbana de la Municipalidad a la respectiva Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la División de Desarrollo Urbano del mismo Ministerio.

Anótese, comuníquese, publíquese y, hecho, archívese.- Juan Rozas Romero, Alcalde.- Hugo Villar Cisternas, Secretario Municipal.

Lo que se comunica para su cumplimiento y demás fines.- Hugo Villar Cisternas, Secretario Municipal.